

한국은행 정관

- 제정 1950. 6. 5. 제 1차 금 통 위 의결.
- 개정 1954. 1. 21. 제 124차 금 통 위 의결.
- 개정 1956. 6. 28. 제 35차 금 통 위 의결.
- 개정 1957. 1. 29. 제 3차 금 통 위 의결.
- 개정 1959. 5. 21. 제 15차 금 통 위 의결.
- 개정 1959. 5. 26. 제 16차 금 통 위 의결.
- 개정 1959. 6. 4. 제 18차 금 통 위 의결.
- 개정 1961. 7. 6. 제 23차 금 통 위 의결.
- 개정 1962. 5. 28. 제 1차 금 통 위 의결. 1962. 6. 21. 재무부장관승인(조건부)
- 개정 1962. 6. 29. 제 10차 금통운위 의결. 1962. 6. 29. 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1962. 12. 6. 제 32차 금통운위 의결. 1963. 1. 7. 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1963. 12. 27. 제 42차 금통운위 의결. 1964. 1. 17. 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1966. 3. 17. 제 14차 금통운위 의결. 1966. 3. 19. 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1967. 1. 23. 제 4차 금통운위 의결. 1967. 2. 3. 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1968. 12. 27. 제 48차 금통운위 의결. 1969. 1. 14. 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1969. 8. 7. 제 25차 금통운위 의결. 1969. 9. 12. 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1972. 5. 18. 제 16차 금통운위 의결. 1972. 5. 24. 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1973. 2. 1. 제 4차 금통운위 의결. 1973. 2. 16. 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1974. 6. 20. 제 18차 금통운위 의결. 1974. 7. 6. 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1975. 5. 15. 제 15차 금통운위 의결. 1975. 5. 16. 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1975. 6. 5. 제 16차 금통운위 의결. 1975. 6. 12. 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1976. 11. 18. 제 31차 금통운위 의결. 1976. 11. 27. 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1977. 7. 7. 제 18차 금통운위 의결. 1977. 7. 27. 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1979. 2. 15. 제 2차 금통운위 의결. 1979. 2. 26. 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1979. 11. 1. 제 26차 금통운위 의결. 1979. 11. 27. 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1980. 9. 4. 제 19차 금통운위 의결. 1980. 9. 6. 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1982. 10. 7. 제 27차 금통운위 의결. 1982. 10. 20. 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1983. 1. 20. 제 2차 금통운위 의결. 1983. 1. 27. 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1984. 3. 29. 제 8차 금통운위 의결. 1984. 4. 3. 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1991. 2. 21. 제 5차 금통운위 의결. 1991. 3. 4. 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1993. 11. 4. 제 24차 금통운위 의결. 1993. 11. 20. 재 무 부 장 관 승 인

개정 1996. 11. 7. 제 23차 금통운위의결. 1996. 11. 26. 재 경 원 장 관 승 인
 전문개정 1998. 4. 9. 제1차 금통위 의결. 1998. 4. 18. 재정경제부장관 인가
 개정 1999. 3. 25. 제12차 금통위 의결
 개정 2002. 7. 18. 제18차 금통위 의결

제1장 총칙

제1조(설립과 명칭) 이 은행은 한국은행법(이하 “법”이라 한다)에 의하여 설립되며 한국은행이라 칭한다.

제2조(목적) 한국은행은 효율적인 통화신용정책의 수립과 집행을 통하여 물가안정을 도모함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제3조(업무) 한국은행은 제2조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 업무와 기타 필요한 업무를 수행한다.

1. 한국은행권 및 주화의 발행
2. 통화신용에 관한 정책의 수립 및 집행
3. 금융기관 등의 예금의 수입과 예금지급준비금의 관리
4. 금융기관에 대한 대출
5. 공개시장에서의 증권의 매매
6. 국고금의 예수와 정부 및 정부대행기관과의 여수신
7. 통화신용정책과 직결되는 지급결제제도의 운영·관리
8. 외국환업무

제4조(사무소) ① 한국은행은 주된 사무소를 서울특별시에 둔다.

② 한국은행은 금융통화위원회가 정하는 바에 따라 국내외에 지사무소 및 대리점을 둘 수 있다.

제5조(정관 변경) 한국은행은 금융통화위원회의 심의·의결을 거쳐 정관을 변경할 수 있다.

제6조(공고 및 공표의 방법) ① 한국은행의 공고는 관보 또는 서울특별시에 서 발간되는 하나 이상의 일간신문에 게재하는 방법으로 하여야 한다.

② 한국은행의 공표는 대중전달매체를 이용하거나 한국은행이 발간하는 간행물에 게재하는 등 불특정다수인에게 알릴 수 있는 적절한 방법으로 하여야 한다.

제2장 금융통화위원회

제7조(기능과 권한) ① 금융통화위원회는 법령과 정관에 규정된 모든 권한을 가지며 의무를 이행한다.

② 금융통화위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 규정을 제정할 수 있다.

제8조(의장) ① 금융통화위원회 의장(이하 이 장에서 “의장”이라 한다)은 금융통화위원회를 대표하며, 금융통화위원회의 회의를 주재하고 회무를 통할한다.

② 의장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 금융통화위원회가 미리 정한 금융통화위원회 위원(이하 이 장에서 “위원”이라 한다)이 의장의 직무를 대행한다.

제9조(정기회의) ① 금융통화위원회는 매월 둘째주, 넷째주 목요일에 한국은행의 주된 사무소에서 정기회의를 개최하여야 한다.

② 정기회의 개최예정일이 공휴일인 경우에는 그 공휴일의 전일 또는 금융통화위원회가 전회의에서 지정한 날에 개최한다.

③ 의장은 회의의 일시, 장소와 회의사항을 서면으로 회의자료와 함께 긴급한 사유가 없는 한 회의개최 2일전까지 위원(회의에 열석하여 발언할 수 있는 자 포함)에게 통지하여야 한다.

제10조(임시회의) ① 의장은 필요하다고 인정하는 경우 회의를 소집할 수 있으며 2인이상의 위원이 회의사항과 소집이유를 기재한 서면으로 회의소집을 요구한 경우에는 지체없이 임시회의를 소집하여야 한다.

② 제9조 제3항의 규정은 임시회의를 소집하는 경우에도 적용한다.

제11조(의결서 작성) ① 의장은 금융통화위원회가 의결을 한 때에는 의결서를 작성하여야 하며 의결에 참여한 위원은 이에 기명하고 날인 또는 서명하여야 한다.

② 의결사항에 대하여 명백히 반대의사를 표시한 위원이 있는 때에는 제1항의 의결서에 이를 기재하여야 한다.

제12조(의사록 작성 등) ① 의장은 회의를 개최한 때에는 회의일시·장소·발언자 및 발언내용 등 회의사항을 충실히 기록하고 참석한 위원으로 하여금 기명하고 날인 또는 서명하게 하여야 하며, 이를 근거로 하여 금융통화위원회가 정하는 바에 따라 의사록을 작성하여야 한다.

② 의장은 금융통화위원회가 정하는 바에 따라 제1항의 의사록을 공개하여야 한

다.

제3장 집행기관 및 감사

제13조(집행간부 및 감사) ① 한국은행의 집행간부로서 총재, 부총재 각 1인과 부총재보 5인이내를 둔다.

② 한국은행에 감사 1인을 둔다.

제14조(임기) ① 총재의 임기는 4년, 부총재와 부총재보 및 감사의 임기는 각각 3년으로 하되 1차에 한하여 연임할 수 있다.

② 제1항의 임기는 임명일로부터 기산한다.

제15조(총재의 권한과 의무 등) ① 총재는 한국은행을 대표하며 그 업무를 통할한다.

② 총재는 금융통화위원회가 수립한 정책을 수행하며, 법령 및 정관에 의하여 부여된 기타 권한을 행사한다.

③ 총재는 금융통화위원회가 유의하여야 할 사항을 수시로 통보하며, 금융통화위원회의 심의·의결을 위하여 필요한 자료 및 의견을 제공할 의무를 진다.

④ 총재가 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 부총재가 그 직무를 대행한다. 다만, 총재가 금융통화위원회 위원 및 금융통화위원회 의장의 자격으로서 수행하는 직무는 그러하지 아니하다.

제16조(부총재 등의 직무) 부총재는 총재를 보좌하고, 부총재보는 총재와 부총재를 보좌하며, 각각 총재가 정하는 바에 따라 업무를 분장한다.

제17조(감사의 직무) ① 감사는 한국은행의 업무를 상시 감사하며, 그 결과를 수시로 금융통화위원회에 보고하여야 한다.

② 감사는 매년 종합감사보고서를 작성하여 정부와 금융통화위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사는 감사직무규정을 정하여 금융통화위원회의 승인을 얻어야 한다.

제18조(직원의 임면) ① 한국은행의 직원은 총재가 임면한다.

② 총재는 제1항의 직원중 감사의 직무수행상 필요한 직원의 임면에 관하여 감사와 협의하여야 한다. 다만, 검사업무를 보조하는 직원의 임면에 관하여는 그러하지 아니하다.

제19조(겸직제한) 집행간부, 감사 및 직원은 그 직무외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 당해 임명권자의 승인을 얻지 아니하고는 다른 직무를 겸하지 못한다.

제20조(청렴 및 비밀유지의무) ① 집행간부, 감사 및 직원은 금융기관 또는 그 기관의 임직원에게 여신을 강요하거나 직무와 관련하여 금품 기타 이익을 받아서는 아니된다.

② 집행간부, 감사 및 직원 또는 그 직에 있었던 자는 그 직무상 알게 된 정보를 다른 사람에게 누설하거나 직무외의 목적으로 이를 사용하여서는 아니된다.

제21조(조직 및 정원) ① 주된 사무소의 국, 실(국안에 두는 실은 제외한다) 등의 부서와 국내외 지사무소의 설치·폐지 및 그 업무분장은 금융통화위원회가 정하며 하부조직의 설치·폐지와 그 업무분장 등 세부사항은 총재가 정한다.

② 직원의 정원은 금융통화위원회가 정한다. 다만, 세부사항은 금융통화위원회가 정하는 바에 따라 총재가 정하도록 위임할 수 있다.

제4장 예산 및 회계

제22조(회계연도) 한국은행의 회계연도는 정부의 회계연도에 따른다.

제23조(예산안의 편성과 의결) ① 총재는 매 회계연도 개시 30일전까지 예산안을 편성하여 회계연도 개시전에 금융통화위원회의 의결을 얻어야 한다.

② 회계연도가 개시될 때까지 예산안에 대하여 금융통화위원회의 의결을 얻지 못한 때에는 총재는 예산안이 의결될 때까지 통상의 업무수행에 필요한 경비를 전년도 예산에 준하여 집행할 수 있다.

제24조(경비예산) ① 한국은행의 예산중 통화신용정책과 관련된 예산을 제외한 경비 등에 관한 예산(이하 “경비예산”이라 한다)에 대하여는 미리 재정경제부장관의 승인을 얻어야 한다.

② 제1항의 승인을 얻기 위하여 총재는 당해 회계연도 개시 60일전까지 재정경제부장관에게 경비예산서를 제출하여야 한다.

③ 제1항의 경비예산은 일반관리비예산, 자본예산 및 비용예산(예비비에 한한다)에 해당하는 예산을 말한다.

제25조(추가경정예산안의 편성과 의결) ① 총재는 예산이 성립한 후에 생긴 사업계획의 변동 기타 불가피한 사유로 인하여 이미 성립한 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 추가경정예산안을 편성할 수 있다.

② 추가경정예산안의 의결절차는 본예산안의 의결절차에 준한다.

제26조(보수기준) 금융통화위원회 위원, 집행간부, 감사 및 직원의 보수기준은 금융통화위원회가 정한다. 다만, 그 세부사항은 총재가 정하도록 위임할 수 있다.

제27조(상여금) 한국은행은 금융통화위원회가 정하는 기준에 따라 상여금을 지급할 수 있다. 다만, 그 세부사항은 총재가 정하도록 위임할 수 있다.

제28조(퇴직금) 한국은행은 퇴직하는 자에게 금융통화위원회가 정하는 바에 따라 퇴직금을 지급한다. 다만, 그 세부사항은 총재가 정하도록 위임할 수 있다.

제29조(연구비) 한국은행은 경제, 통화 또는 은행업무에 관한 전문가의 양성을 장려 후원하고 한국은행의 우수한 직원 또는 기타 적격자에게 연구비용을 지급할 수 있다.

제30조(결산서의 제출) ① 총재는 회계연도 종료후 2월 이내에 당해 연도의 결산서를 금융통화위원회의 의결을 거쳐 재정경제부장관에게 제출하여야 한다.

② 제1항의 결산서에는 손익계산서, 대차대조표 및 이익잉여금처분계산서가 포함되어야 한다.

제31조(이익금의 처분) ① 한국은행은 매 회계연도 결산 결과 순이익금이 발생한 때에는 그 100분의 10을 적립하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 적립한 후 나머지가 있는 때에는 정부의 승인을 얻어 이를 특정한 목적을 위한 적립금으로 적립할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 처분한 후 나머지가 있는 때에는 이를 정부에 세입으로 납부하여야 한다.

제32조(손실의 보전) 한국은행은 매 회계연도 결산 결과 순손실이 발생한 때에는 이를 적립금으로 보전하고 적립금이 부족한 때에는 정부에 그 보전을 요청한다.

제33조(회계규정) 한국은행의 회계에 관하여 기타 필요한 사항은 총재가 회계규정으로 이를 정한다.

제5장 보칙

제34조(한국은행권발행 공고) 한국은행이 정부의 승인을 얻어 새로운 규격, 모양, 종류의 한국은행권 및 주화를 발행하는 때에는 총재는 이를 공고하여야 한다.

제35조(고문, 촉탁) 한국은행은 업무수행상 필요한 경우에 한국인 또는 외국인을 고문 또는 촉탁으로 고용할 수 있다.

제36조(기타 사항) 법, 시행령 및 정관에서 정하지 아니한 기타 한국은행의 내부운영에 관한 사항은 총재가 정한다.

부 칙 〈1998. 4. 9.〉

제1조(시행일) 이 정관은 1998년 4월 1일부터 시행한다.

제2조(지사무소 및 직원의 정원에 관한 경과조치) 이 정관 시행당시의 한국은행의 지점 및 직원의 정원은 이 정관에 의하여 새로 정할 때까지 이 정관에 의한 지사무소 및 직원의 정원으로 본다.

제3조(「한국은행의 조직운영에 관한 규정」의 폐지) ① 이 정관 시행과 동시에 「한국은행의 조직운영에 관한 규정」을 폐지한다.

② 이 정관 시행당시 다른 규정에서 「한국은행의 조직운영에 관한 규정」을 인용한 경우에 이 정관중 그에 해당하는 규정이 있는 때에는 이 정관의 해당 조항을 인용한 것으로 본다.

부 칙 〈1999. 3. 25.〉

이 정관은 의결한 날부터 2월의 범위내에서 총재가 정하는 날부터 시행한다.

<기법 1011-162(1999.5.15 총재결재)에 의하여 1999년 5월 17일부터 시행>

부 칙 〈2002. 7. 18.〉

이 정관은 2002년 9월 1일부터 시행한다.